

13. 모범사례

○ 의료분쟁 소송비용 및 의료사고배상보험료 절감

의료 소송에서 법원은 의료행위(과실)와 결과 사이의 환자 측의 입증책임은 완
화하고 병원이 과실없음으로 입증하지 못하면 손해배상책임을 인정하는 방
향으로 판결 추세가 바뀌면서 의료분쟁소송이 크게 증가하고 있음.

이러한 의료소송 환경의 변화에도 □□과 □□□□팀은 6건(감사 대상기간)의
소송 중 의료행위에 대한 가이드라인, 의학적 견해, 논문 등을 직접 검토하여 증
거로 제출하여 의료상의 과실이나 인과관계가 없음을 주장하는 등 적극적인 대
응으로 승소 1건, 소취하 1건의 결과를 얻었으며, 항소심이 진행 중인 2건의 소
송도 1심에서 전부 승소하여 의료분쟁 비용예산 절감에 크게 기여하였음.

[표 12] 의료분쟁 소송 현황

(단위: 건, 원)

연도	소송건수	소송 청구금	소 송 결 과	배상금
2022년	1	■	- 1심 승소(항소심 진행중)	0
2023년	3	■	- 1, 2심 승소(확정) - 1심 승소(항소심 진행중) - 1심 진행중	0
2024년	2	■	- 1심 승소(취하) - 1심 진행중	0
2025년	0	■	-	0
계	6	■		0

또한, 한국의료분쟁조정중재원을 통해 진행된 22건의 조정신청 건에 대해, 관련
논문, 의료진의 의학적 견해 등 다각적인 답변서 제출, 감정서에 대한 적극적인 의
견 개진으로 의료행위와 악결과의 인과관계가 없음을 증명하기 위해 노력한 결과
조정부로부터 부조정 결정(과실없음) 또는 과실없음을 인정받았으며 조정시 신청인
의 자진 취하 등 총 9건에 대해 전부 승소 결과를 도출하였음. 또한 일부 조정 사건
에 대해 설명의무 위반 등을 이유로 한 위자료 성격의 조정 권고에 대해서도 최소

한의 조정금으로 합의·종결함에 따라 의료분쟁비용 예산 절감에 크게 기여하였음.

[표 13] 의료분쟁조정중재원 조정 현황

(단위: 건, 원)

연도	조정신청건수	신청금	조 정 결 과	조정금
2022년	7	■	- 조정성립 3건 - 조정불성립(부조정) 2건 - 조정불참 3건	■
2023년	11	■	- 조정성립 3건 - 조정불성립(부조정 및 취하) 5건 - 조정불참 2건	■
2024년	3	■	- 조정성립 1건 - 조정불성립(부조정) 2건	■
2025년	1	■	- 진행중	■
계	22	■		■

※ 조정불성립: 부조정 및 취하는 과실이 없다는 결론에 따라 조정하지 않거나 환자 측에서 일방 취하한 것으로 전부 승소로 볼 수 있음.

위와 같이 의료소송 및 의료분쟁조정 사건의 적극 대응으로 2025년도 의사 및 병원의료배상보험 가입 시 보험사의 보험료율에 긍정적으로 반영되어 건당 한도 및 연간 총한도가 약 2배(건당 3억 → 5억, 총한도 10억 → 20억)로 보장범위가 확대되었음에도 의료배상보험료는 오히려 전년도에 비해 낮은 금액으로 계약을 체결하여 예산절감에 기여함.

[표 14] 의료사고 배상보험 가입 현황

(단위: 건, 천 원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년
연간 보험료		■	■	■	■
보장범위 (한도액)	연간 총보상금액	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	1사고당 보상금액	300,000	300,000	300,000	500,000
	1사고당 공제금액	40,000	40,000	40,000	40,000